

1500848-92.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Juliana Salzani

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... ostenta maus antecedentes, com mais de uma condenação por furto qualificado. Além disso, considerando que se encontrava embriagado enquanto portava arma de fogo municiada, conforme ele mesmo disse em seu interrogatório, afirmando que estava "meio beldo" (sic), tal circunstância potencializou o perigo da conduta, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal e assim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

2ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9658, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo:

1500848-92.2020.8.26.0621 - Processo Digital

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO JOSE NUNES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a): Juliana Salzani

Vistos.

JULIANO JOSE NUNES DOS SANTOS foi denunciado e dado como incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque no dia 19 de outubro de 2020, às 12h38min, na Rua da Associação, bairro da Rocinha, nesta cidade e comarca, teria sido surpreendido ao portar, transportar e manter sob sua guarda um revólver da marca Doberman, calibre .32 largo, nº 08034G, contendo sete cartuchos íntegros do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, havendo comprovação do potencial lesivo da arma e munições. Além disso, nas mesmas condições, teria corrompido, ou ao menos facilitado a corrupção, do menor de idade Thawan Giulliano Marcondes dos Santos, a com ele praticar a mencionada infração penal, quando o próprio menor também estaria portando, transportando e mantendo sob sua guarda outras duas munições de calibre .38, também eficazes e potencialmente lesivas.

Narra a denúncia que, na ocasião, o ora réu vinha na garupa de uma motocicleta conduzida pelo adolescente, sendo avistados por policiais militares em patrulhamento rotineiro. Ao notarem que, percebendo a presença policial, o condutor da motocicleta diminuiu a velocidade e o carona tentou esconder-se atrás do dele, os policiais partiram para a interceptação do motociclo, que se encontrava na direção contrária da viatura, razão pela qual esta atravessou a via.

O condutor desviou e acelerou, quase atropelando um policial, para em seguida perder o equilíbrio e cair na beira da estrada, junto com o carona, que tentou fugir, mas foi imobilizado, enquanto que o adolescente foi logo abordado.

Tanto o menor quanto o acusado opuseram alguma resistência, o que não impediu os policiais de com eles encontrar a arma e munições acima mencionadas, além de R\$ 7,00 em dinheiro, que estavam com o adolescente.

Preso em flagrante delito, o réu foi posto em liberdade após satisfazer a fiança

arbitrada (fls. 15).

A denúncia foi recebida em 23/07/2021 (fls. 136).

Citado às fls. 186, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 182/183.

Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 290 e ss.), foram ouvidas três testemunhas, interrogando-se o acusado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, pugnando pela procedência da denúncia, ressaltando que não se comprovaram as alegações do réu, no sentido de que desconhecia que o filho portava duas munições e de que havia pedido a seu cunhado que o buscasse, e não o filho.

A defesa apresentou memoriais às fls. 297/300, alegando atipicidade na conduta do acusado, por não lesada a incolumidade pública, bem como que a arma era transportada apenas para limpeza, e que, diante do fato de se manter guardada em local ermo, com pouca segurança ao frequentador do sítio, não seria exigível comportamento diverso. Em caso de condenação, requereu a aplicação da atenuante da confissão e que seja reconhecido que o réu não tinha conhecimento de que o filho portava munições, tampouco de que ele iria buscá-lo pilotando a motocicleta.

É o relatório.

Decido.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, auto de entrega da motocicleta de fls. 71, bem como pelos laudos de fls. 60/63 e 80/83, este atestando a potencialidade lesiva das munições e da arma de fogo apreendidas.

Quanto à autoria, passo a analisar a prova oral colhida em juízo:

Pela testemunha Wagner Guimarães de Assis, policial militar, foi relatado que se encontrava em patrulhamento, no bairro Rocinha, quando percebeu uma motocicleta com dois ocupantes, vindo em sentido em contrário. Notou que, quando os ocupantes da motocicleta perceberam a presença da viatura, reduziram a velocidade e tentaram passar despercebidos, por trás de um caminhão. Então, quando a viatura sinalizou a abordagem, o condutor da motocicleta tentou se evadir, quase atropelando uma policial, mas acabou perdendo o controle e caindo. Ambos se mostraram resistentes à revista, tendo sido necessário algemar Juliano. O condutor/menor estava sendo abordado pela policial Fernanda, enquanto o ora acusado era abordado pela testemunha. Revistados, com Juliano foi encontrado um revólver calibre .32, que trazia na cintura, municiado. Já o menor Thawan tinha munições calibre .38. Em razão da munição encontrada com Thawan ser de calibre diferente, além do que ele se encontrava sem documentos naquele momento, foram até a residência dele, cuja entrada foi franqueada por um cunhado de Juliano. Lá foram encontrados três simulacros de arma de fogo.

Fernanda Matias de Oliveira, também policial militar, nada acrescentou ao narrado pela testemunha anterior.

David Silva Martins, arrolado como testemunha pela defesa, disse que conhece Juliano do bairro em que reside. Estava chegando em sua casa, quando viu Juliano já algemado, enquanto que o filho de Juliano estava sentado, do outro lado da rua. Nunca soube que Juliano tivesse ou portasse armas. Desconhece que ele seja pessoa violenta ou que arrume confusão com pessoas do bairro. Sabe que Juliano costuma frequentar uma casa que o sogro dele possui na região rural da "Serrinha".

Interrogado o acusado Juliano José Nunes dos Santos, por ele foi dito que, no dia dos fatos, estava retornando com seu filho do sítio de seu sogro, onde mantinha a arma, para sua segurança. Disse que a arma é antiga e lhe foi deixada por seu pai, e que, quando da abordagem, estava trazendo-a para limpar. Havia pedido para seu cunhado buscá-lo no bar, próximo ao sítio, porém seu filho ficou preocupado e foi buscá-lo. Não sabia que ele estava com as munições, sobre o que ele lhe disse que as havia achado. Disse que seu filho estava preocupado porque o interrogando se encontrava embriagado naquele momento. Seu filho, apesar de não habilitado, dirigia a moto na roça. Disse que já teve passagem criminal por roubo.

Da prova oral colhida em juízo, restou incontroverso que o réu trazia consigo, na cintura, municiado, um revólver calibre .32, tendo sido abordado após seu filho

menor, que conduzia a motocicleta em que ele vinha na garupa, ter tentado fugir à ordem de parada policial, sendo encontradas duas munições de calibre .38 com o menor.

Malgrado tenha alegado que havia pedido para que seu cunhado o buscasse num bar, próximo ao sítio em que se encontrava, o acusado nem mesmo arrolou o cunhado como testemunha, nada se comprovando quanto à falta de seu consentimento para que seu filho o tivesse ido buscar, na condução de uma motocicleta. Tal fato, no entanto, foi direcionado à apreciação do JECrim local (fls. 78 e 86).

Aqui, embora o Ministério Público mencione na denúncia que o adolescente conduzia a motocicleta, anotando, após escrever que as munições foram encontradas com Thawan, as palavras "condutor da motocicleta", o pedido de condenação por infração ao art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente foi relacionado ao porte de munições de uso permitido, ou seja, com relação às duas munições de calibre .32 encontradas em poder do adolescente.

Note-se que a peça exordial chega a descrever a tentativa de fuga ao cerco policial, porém, após narrar a abordagem e apreensão, com o acusado, da arma municiada com cartuchos de calibre .32, e, com o adolescente, das munições de calibre .38, apenas diz que "o delito foi praticado conjuntamente com o adolescente Thawan, menor de idade, de modo a corrompê-lo ou, no mínimo, facilitar a corrupção deste" (fls. 02).

Considerando que os tribunais superiores têm aplicado o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei do Desarmamento em casos em que há quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo, cabe observar que a apreensão de apenas duas munições com o menor, desacompanhadas de arma de fogo apta a deflagrá-las, demonstra inexistência de perigo ao bem juridicamente tutelado pelo art. 14, da Lei 10.826/03, o que imporia sua absolvição, caso fosse imputável, por atipicidade material da conduta.

Todavia, não há prova segura de que o réu tivesse conhecimento de que o filho/adolescente estivesse portando as duas munições, cujo calibre, aliás, é diverso do da arma apreendida com ele, o que impede a conclusão indubitosa de que estivessem previamente combinados a portarem os artefatos com eles apreendidos ou que houvesse alguma finalidade conjunta no porte de tais artefatos.

Tampouco se demonstrou que o réu tivesse induzido o menor a portar as mencionadas munições, de modo que, apesar de serem pai e filho, não foi comprovado liame subjetivo entre o réu e o menor, sendo impossível a condenação pelo delito do art. 244-B do E.C.A.

Quanto à arma apreendida em poder do acusado, um revólver da marca Doberman, calibre .32, municiado com sete cartuchos de mesmo calibre, observo que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, não sendo pressuposto da criminalização a lesão ou perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico, bastando que o laudo tenha concluído pela eficiência da arma e das munições apreendidas para que se caracterize o potencial lesivo, o que, no caso dos autos, efetivou-se conforme fls. 80/83.

A alegação da defesa de que seria inexigível outra conduta não merece prosperar, porquanto a arma não foi encontrada dentro da extensão do imóvel rural, além do que carece de registro com tal finalidade.

Tendo o réu alegado que trazia a arma para limpeza, cabia-lhe, em caso de arma regular, obter a respectiva guia de trânsito para o transporte de arma de fogo. Mas como o próprio réu disse que a arma era de seu pai, assim confessando que a portava irregularmente, deveria ao menos trazê-la desmuniada e embalada, e não na cintura e municiada, como veio a ser localizada, representando sério risco à incolumidade pública, potencializado pelo estado de embriaguez em que se encontrava, conforme ele mesmo relata em seu interrogatório, quando assim buscava justificar a razão de se encontrar na garupa da motocicleta conduzida pelo filho.

Assim, a condenação é de rigor, e, ausentes causas excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade, vez que a embriaguez foi voluntária, nada se comprovando no sentido de que tenha afetado a capacidade de compreensão ou de autodeterminação, ainda que parcialmente, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que o réu ostenta maus antecedentes, com mais de uma

condenação por furto qualificado. Além disso, considerando que se encontrava embriagado enquanto portava arma de fogo municada, conforme ele mesmo disse em seu interrogatório, afirmando que estava “meio beldo” (sic), tal circunstância potencializou o perigo da conduta, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal e assim revelando maior desvalor da ação. Por tais razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa. Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente, com condenação cuja pena foi julgada extinta em 2021. Por outro lado, como os depoimentos dos policiais restariam isolados no conjunto probatório sem a confissão do acusado, aplico a atenuante da confissão, e, no concurso entre agravantes e atenuantes, não se verificando plurirreincidência, tenho que as circunstâncias devem se compensar, de modo que a pena fixada na primeira fase se mantém.

Na derradeira fase, não há causas de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena de dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa. Considerando o quantum da pena aplicado e a reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, enquanto o valor do dia-multa deverá ser o do mínimo legal, vez que há nos autos apenas a informação de que trabalha como pedreiro, sem maiores informações sobre suas condições econômicas.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO JULIANO JOSÉ NUNES DOS SANTOS, incurso no(s) art. 14, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de treze (13) dias-multa, no valor mínimo legal. ABSOLVO-o, não obstante, da imputação pelo delito previsto no art. 244-B, do E.C.A., com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O réu respondeu ao processo em liberdade e assim poderá se manter, acaso venha a recorrer.

Já encaminhada a arma para destruição, conforme fls. 126, aguarde-se o decurso do prazo recursal, expedindo o necessário para cumprimento da pena, oportunamente. Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe, inclusive ao IIRGD. Custas pelo réu, observando-se eventual benefício da justiça gratuita.

P.R.I.

Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA